



بسم الله الرحمن الرحيم
(عقد بيع مركبة)



رقم العقد: 1244715
التاريخ: 04/06/2025

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وصحبه وبعد

إنه بعون الله في يوم: الاربعاء	الموافق: 04/06/2025
خُر هذا العقد بين كل من الطرفين الموضحة هويتهما أدناه وكلاهما بكامل الحالة والصفة المعتبرة شرعاً من انتفاء الموانع	

المالك الحالي (الطرف الأول)

الاسم	AHMED MOHAMMEDHANIF	رقم السجل	2192781488
-------	------------------------	-----------	------------

المشتري (الطرف الثاني)

الاسم	NIPEN MONDAL SHAJAHAN MONDAL	رقم السجل	2282968896
-------	---------------------------------	-----------	------------

حيث باع الطرف الأول على الطرف الثاني المركبة الموضحة أدناه

الماركة	هونداي	نوع التسجيل	Sedan
رقم اللوحة	د م س 1437	رقم الهيكل	651375410
الموديل	2016	الطراز	النترا

بمبلغ وقدره 500 ريال ، وقد قبل المشتري المركبة بحالتها الراهنة وفقاً للشروط والأحكام الموضحة أدناه

إلتزامات الطرف الأول (البائع):

- يتعهد البائع بعلمه بأن موافقته على عرض مركبته للبيع وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في الخدمة، يعد إيجاباً لبيع المركبة.
- يلتزم البائع بالإفصاح للمشتري عن أي عيوب أو مشاكل في المركبة.
- يلتزم البائع بسليم المركبة للمشتري بالحالة التي تم عرضها بها ومعايبتها عليها من قبل المشتري.



بسم الله الرحمن الرحيم (عقد بيع مركبة)



4. يلتزم البائع باتلاف رخصة السير المركبة بعد اتمام نقل الملكية أو تسليمها للمشتري، ويتعهد بعلمه بأن عدم التزامه بذلك يعرضه للمساءلة النظامية.

إلتزامات الطرف الثاني (المشتري):

1. يتعهد المشتري بعلمه بأن موافقته على الطلب المبيعة الوارد إلى حسابه في الخدمة والمحدد فيه ثمن المركبة والمقابل المالي للخدمة يعد قبولاً بشراء المركبة.
2. يلتزم المشتري بتحويل ثمن المركبة بالريال السعودي مضافاً إليه المقابل المالي للخدمة وللبائع عبر حساب افتراضي يتم توفيره عبر الخدمة وذلك خلال المدة المحددة لذلك.
3. يقر المشتري بمعاينته للمركبة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً قبل الموافقة على شراء المركبة عبر الخدمة.
4. يلتزم المشتري قبل عملية استلام المركبة بالتأكد من حالة المركبة ومطابقتها للحالة التي قام معاينتها عليها.
5. يلتزم المشتري بسداد أي رسوم أو ضرائب حكومية متعلقة به وباستخدامه الخدمة وذلك وفق الأنظمة المرعية.
6. يلتزم المشتري باتباع الآليات النظامية المحددة للخدمة وبدفع أي رسوم متعلقة بها وذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بطباعة الوثائق وتسليمها والخارجة عن نطاق هذه الخدمة.

إلتزامات مشتركة للطرفين (البائع والمشتري):

1. يلتزم الطرفان باستخدام الخدمة بحسن نية واتباع الأنظمة، وعدم استخدام الخدمة للأى مبيعات غير مشروعة أو غير حقيقية أو متضمنة أي تلاعب أو غش أو تدليس أو تغرير بالغير.
2. يلتزم الطرفان بعدم استخدام الخدمة بطريقة قد تتسبب في الشكاوى والنزاعات أو المطالبات على "أبشر" أو الجهات ذات العلاقة.
3. يتعهد الطرفان باستخدام البيانات والمعلومات والخدمات المتاحة من خلال الخدمة للأغراض المحددة لها فقط.
4. يتأكد كل طرف من صحة طلبات المبيعة الصادرة أو الواردة إلى حسابه، وتقع المسؤولية عليه في التأكد من صحة هذه الطلبات.
5. يقر الطرفان بأن استخدام الخدمة من ادخال بيانات وتنفيذ عمليات وإتمام تسليم واستلام المركبة يقع على مسؤوليتهما الشخصية، حيث لا تقدم منصة "أبشر" أي مصادقة أو كفالة أو ضمان على ذلك.
6. يلتزم مستخدموا الخدمة بإبلاغ "أبشر" مباشرة عند وجود أي خلل في الخدمة أو اشتباه بوجود إساءة استخدام للخدمة.
7. يتعهد الطرفان بتنفيذ جميع التعليمات والالتزام بجميع الشروط التي ترد إليهم من الجهات ذات العلاقة سواء مباشرة عن طريق "أبشر" أو أي وسيلة أخرى، وفي حال مخالفة ذلك يحق لـ "أبشر" إلغاء عملية البيع وانتقال ملكية المركبة والرجوع على الطرف الذي اخل بشروط هذه الخدمة لدفع التعويض اللازم عن أي أضرار أو خسائر



بسم الله الرحمن الرحيم (عقد بيع مركبة)



تكبدها "أبشر" والجهات وذات العلاقة بسبب تلك المخالفة، على سبيل المثال تكاليف إعادة المبالغ للمشتري، ورسوم التحويل البنكية، وتنفيذ الخدمة وخلافه.

8. يتحمل الطرف الذي يخل بشروط الخدمة كافة الغرامات الضارة بحقه من الجهات المختصة أو ذات العلاقة.

أحكام وشروط عامة:

1. يجب ان تكون رخصة سير المركبة، والفحص الدوري ساري المفعول.
2. يجب ان يتم عمل تأمين على المركبة من قبل المشتري.
3. يقر الطرفان بأن عمليات تنفيذ الخدمة تتم وفق مراحل زمنية محددة فإذا انقضت المدة الموضحة في موقع الخدمة دون اتخاذ الإجراء التالي فإن عملية البيع تعتبر ملغاه بشكل تلقائي.
4. يقر الطرفان بأحقية "أبشر" أو الجهات ذات العلاقة في إيقاف الخدمة في أية وقت سواء بشكل مؤقت أو دائم.
5. يدرك البائع والمشتري أن منصة أبشر ليست طرفاً في العلاقة بينهما، وأي خلاف بين الطرفين حول بيع المركبة أياً كان هذا الخلاف فإن النزاع بشأنه يكون للجهات القضائية المختصة.
6. يقر الطرفان بأن عملية تحويل الأموال تخضع للإجراءات المعمول بها في البنوك وللتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
7. لا تلتزم أبشر بتزويد البائع أو المشتري بأي بيانات تاريخية عن أي عمليات بيع تمت عبر منصة أبشر.
8. إذا تبين لأبشر أن هناك استخدام غير معقول للخدمة أو تلاعب، أو أن هناك استخدام للخدمة ثم الغائها بشكل متكرر؛ فيحق لأبشر رفض إجراء الخدمة والرجوع على المستخدم المخالف بأي أضرار أو خسائر، كما يحق لأبشر حجب الخدمة عن المستخدم بشكل مؤقت أو دائم.
9. تقتصر هذه الخدمة على توثيق بيع وشراء المركبة وتسليم ثمنها للبائع ونقل ملكيتها للمشتري، ولايعفي ذلك الطرفين من دفع أي رسوم أخرى أو أجور أو ضرائب حكومية وخلافه، وفي حال وجود أي رسوم حكومية لأي جهة كانت سواء رسوم نقل الملكية المستحقة للإدارة العامة للمرور أو أي رسوم أخرى أو إذا كانت هناك أي ضرائب مستحقة نتيجة عملية البيع؛ فإن على من تلزمه هذه الرسوم أن يسدها على استقلال، ولا تتحمل أبشر أي رسوم أو ضرائب أياً كانت وائياً كان سببها أو مبلغها.
10. لا تتحمل أبشر أي تعويضات نتيجة عدم اكتمال الخدمة أو انقطاعها أو توقفها أو حدوث أي خلل لأي سبب آخر، ولا تقدم أبشر أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بالجودة أو السرعة أو الأداء أو خلاف ذلك، ويقر مستخدم الخدمة بإخلاء مسؤولية أبشر عن جميع ما يتعلق بذلك، وعلى البائع والمشتري إن رغبا في إتمام عملية البيع يتبعاً أي طرق أخرى خلافاً لهذه الخدمة.
11. يقر مستخدمو هذه الخدمة أن أبشر وأي جهة لها علاقة بتقديم هذه الخدمة وموظفي أبشر غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبة مالية أو خلافاً ناتجة عن أي استعمال لهذه يتم من خلال حساب المستخدم في منصى أبشر.
12. يقر ويلتزم المستخدم إذا خشي أن يُستخدم حسابه من قبل غيره أن يقوم بتغيير معلومات الدخول إلى حسابه في منصة أبشر عبر قنوات التغيير المتاحة، وفي جميع الأحوال فإن مستخدم الخدمة يكون مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تستقبلها منصة أبشر من حسابه.



بسم الله الرحمن الرحيم (عقد بيع مركبة)



13. يقر مستخدموا الخدمة بحق أبشر في الاطلاع على أي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه الخدمة والإفصاح عنها لأي جهة أخرى ذات علاقة بمنصة أبشر سواء حكومية أو غير حكومية. كما يجوز لمنصة "أبشر" استخدام تلك المعلومات والبيانات لأغراض إحصائية.
14. تخضع هذه الخدمة للقانون السعودي، ويختص القضاء السعودي بنظر أي دعوى متعلقة بهذه الخدمة بغض النظر عن مكان البائع والمشتري وعملية البيع، وإذا كان النزاع بين أبشر وبين أي مستخدم لهذه الخدمة فإن الاختصاص بنظره والفصل فيه يكون للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
15. يعتبر استخدام الخدمة من قبل البائع والمشتري موافقة على هذه الشروط والأحكام.

ضمانات خاصة بـ أبشر:

1. تضمن أبشر للبائع تحويل ثمن البيع إلى حسابه بعد إتمام عملية تسليم واستلام المركبة وتسجيلها في النظام.
2. تضمن أبشر للمشتري نقل ملكية المركبة إليه في أنظمة مركز المعلومات الوطني بعد إتمام عملية تسليم واستلام المركبة وتسجيلها في النظام.
3. في حال قيام المشتري بغير قصد بتحويل مبلغ أكبر من ثمن المركبة المتفق عليه؛ فإن أبشر تضمن إعادة المبلغ الفائض عن الثمن إلى حسابه البنكي وفقاً للإجراءات والأنظمة البنكية.

البائع
AHMED MOHAMMEDHANIF

وعليه جرى التوقيع

المشتري
NIPEN MONDAL SHAJAHAN
MONDAL